

ALLEGATO A ALL'ATTO COSTITUTIVO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INAP"

Associazione non riconosciuta destinata all'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

PREAMBOLO

L'Associazione nasce per promuovere la ricerca scientifica, la formazione, la cultura e l'innovazione sociale nei settori delle neuroscienze applicate, della psicologia, della salute mentale e del benessere individuale, organizzativo e collettivo, favorendo il trasferimento responsabile delle conoscenze scientifiche a beneficio delle persone e delle comunità.

L'Associazione trae ispirazione dall'esperienza scientifica, culturale e progettuale maturata nell'ambito dell'Istituto per le Neuroscienze Applicate e il Benessere Psicologico (INAP), unità operativa di Ser.In.Ar. - Servizi Integrati d'Area Forlì-Cesena, con i quali può sviluppare collaborazioni, progetti e iniziative congiunte. Essa opera tuttavia in piena autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e decisionale.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e qualifica di Ente del Terzo settore

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "CTS", un'associazione non riconosciuta denominata "INAP", di seguito "Associazione". A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito "RUNTS", nella sezione "Altri enti del Terzo settore", l'Associazione assume automaticamente la denominazione "INAP ETS". L'acronimo "ETS" e la locuzione "Ente del Terzo settore" sono utilizzati nella denominazione, negli atti e nelle comunicazioni soltanto dalla data di iscrizione e per tutto il periodo di permanenza nel RUNTS. In caso di cancellazione dal Registro cessano di essere utilizzati. L'Associazione non assume la qualifica di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico o altra qualifica tipica del RUNTS, salvo futura modifica statutaria e iscrizione nella relativa sezione.

Art. 2 - Natura, autonomia e assenza di scopo di lucro

L'Associazione è autonoma, democratica, apartitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro, neppure indiretto. Essa persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nel presente statuto. Tutte le risorse, le entrate, i proventi, le rendite e gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità associative.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali o del Comitato Scientifico, anche in caso di recesso, esclusione o scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'articolo 8 del CTS. La qualifica di fondatore non attribuisce privilegi patrimoniali, maggiorazioni di voto, diritti di veto o poteri ulteriori rispetto a quelli spettanti agli altri associati.

[Handwritten signatures]

L'Associazione conserva piena autonomia nei rapporti con Ser.In.Ar. e ogni altro partner pubblico o privato e non può essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo in contrasto con l'articolo 4, comma 2, del CTS.

Art. 3 - Sede, durata e personalità giuridica

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cesena, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo e successivamente comunicato al RUNTS. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Il Consiglio Direttivo può istituire, trasferire e sopprimere sedi operative, uffici, laboratori, recapiti e sezioni territoriali, privi di autonoma soggettività giuridica e patrimoniale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione opera come associazione non riconosciuta. L'Assemblea può deliberare l'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS, previa verifica dei requisiti di legge.

TITOLO II - FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione promuove la ricerca scientifica, la formazione, l'educazione, la cultura, la prevenzione e l'innovazione sociale nei settori delle neuroscienze applicate, della psicologia, della salute mentale e del benessere psicologico. In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità: **a)** migliorare la salute, il benessere psicologico e la qualità della vita delle persone e delle comunità; **b)** promuovere la prevenzione del disagio psicologico e dei disturbi mentali, neurologici e neuropsicologici, nonché dei fattori di rischio individuali, familiari, sociali e organizzativi; **c)** sostenere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e il trasferimento responsabile dei suoi risultati; **d)** favorire l'accesso a conoscenze, interventi e opportunità formative fondati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili; **e)** promuovere l'alfabetizzazione scientifica e contrastare la disinformazione nei settori della psicologia, delle neuroscienze e della salute; **f)** sostenere studenti, giovani ricercatori, professionisti e operatori impegnati in attività coerenti con le finalità associative; **g)** favorire inclusione, pari opportunità e riduzione delle disuguaglianze nella salute, nella formazione e nel benessere; **h)** promuovere il benessere nei contesti educativi, sanitari, lavorativi, organizzativi e comunitari; **i)** rafforzare la collaborazione tra università, enti di ricerca, servizi sanitari, istituzioni, imprese, scuole ed enti del Terzo settore nel rispetto della reciproca autonomia; L'Associazione opera secondo principi di rigore scientifico, integrità, interdisciplinarietà, indipendenza, responsabilità, trasparenza, inclusione, accessibilità e valutazione dell'impatto. Le attività sono rivolte prevalentemente alla collettività e non sono riservate agli associati.

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del CTS: **a)** interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera b) del CTS; **b)** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del CTS; **c)** formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g) del CTS; **d)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) del CTS; **e)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) del CTS.

Nell'ambito di tali attività l'Associazione può, a titolo esemplificativo: **a)** promuovere, finanziare o realizzare studi e ricerche di interesse sociale nei settori psicologico, neuroscientifico, neuropsicologico, psichiatrico, neurologico, sanitario, educativo, organizzativo e comunitario; **b)** organizzare corsi, seminari, congressi, laboratori, scuole, iniziative di aggiornamento, alta formazione, formazione continua e percorsi universitari o post-universitari in collaborazione con i soggetti legittimati; **c)** realizzare iniziative di divulgazione scientifica, public engagement, sensibilizzazione, produzione editoriale, audiovisiva e digitale; **d)** promuovere interventi di prevenzione, valutazione, supporto, trattamento,

riabilitazione, monitoraggio e promozione della salute psicologica, mentale, neurologica e neuropsicologica; e) sviluppare e validare interventi, strumenti, procedure e tecnologie con applicazioni socialmente rilevanti; f) sostenere progetti, programmi e servizi finalizzati al benessere di persone, famiglie, lavoratori, organizzazioni e comunità; g) promuovere e valorizzare il merito scientifico, con particolare attenzione a studenti, giovani ricercatori e professionisti nelle prime fasi della carriera, anche mediante premi, riconoscimenti e iniziative volte a sostenere la qualità, l'innovazione e l'impatto sociale della ricerca.

Le attività sanitarie sono avviate soltanto quando concretamente programmate e nel rispetto delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei requisiti strutturali e organizzativi eventualmente richiesti. Le prestazioni riservate sono effettuate esclusivamente da professionisti abilitati e iscritti ai rispettivi albi oppure mediante accordi con strutture regolarmente autorizzate. La previsione statutaria non costituisce di per sé autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

Le attività di ricerca sono svolte nel rispetto dell'integrità scientifica, della protezione dei dati personali, della sicurezza, delle norme etiche e delle autorizzazioni eventualmente necessarie. Le attività formative non comportano il rilascio di titoli, crediti o certificazioni aventi valore legale se non nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

L'introduzione in via principale di attività di interesse generale riconducibili a lettere dell'articolo 5 del CTS diverse da quelle indicate nel presente articolo richiede modifica statutaria.

Art. 6 - Modalità di svolgimento, collaborazioni e destinatari

L'Associazione può svolgere le proprie attività direttamente o in collaborazione con Ser.In.Ar., università, enti di ricerca, aziende sanitarie, strutture autorizzate, scuole, ordini professionali, fondazioni, enti del Terzo settore, imprese, istituzioni e organismi nazionali o internazionali.

Le attività possono essere rivolte, tra gli altri, a bambini, adolescenti, adulti, persone anziane, famiglie, studenti, ricercatori, professionisti, persone con disabilità o condizioni di vulnerabilità, pazienti, caregiver, lavoratori, organizzazioni, istituzioni e comunità territoriali.

I progetti possono essere realizzati in contesti sanitari, sociali, educativi, universitari, lavorativi, aziendali, sportivi, culturali e comunitari, anche mediante strumenti digitali, formazione a distanza e tecnologie innovative.

Le prestazioni rese a imprese o organizzazioni costituiscono attività di interesse generale quando perseguono direttamente finalità di salute, prevenzione, educazione, inclusione, benessere dei lavoratori o altra utilità sociale coerente con il presente statuto. Le prestazioni meramente commerciali o di consulenza prive di tale collegamento sono svolte, se consentite, come attività diverse.

Art. 7 - Borse, premi, contributi e sostegni

Per realizzare le finalità statutarie e promuovere la qualità e il merito scientifico, l'Associazione può istituire e attribuire borse di studio, ricerca o formazione, premi e riconoscimenti scientifici, anche non economici, contributi per progetti, pubblicazioni, mobilità e partecipazione ad attività formative o scientifiche, nonché altri sostegni coerenti con le proprie attività di interesse generale.

I benefici possono essere destinati anche a soggetti non associati e sono attribuiti mediante procedure trasparenti, imparziali, proporzionate e tracciabili, disciplinate dal Consiglio Direttivo anche mediante apposito regolamento. In relazione alla natura e al valore del beneficio, il Consiglio può adottare bandi, avvisi e commissioni di valutazione.

L'appartenenza all'Associazione o l'esistenza di rapporti personali o professionali con componenti degli organi associativi o con soggetti partner non attribuisce alcuna preferenza automatica. Si applicano le regole sui conflitti di interesse e sul divieto di distribuzione indiretta di utili.

Art. 8 - Attività diverse, raccolta fondi e sostegno economico

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del CTS, purché secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. La loro

individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo e il relativo carattere secondario e strumentale è documentato nei documenti di bilancio previsti dalla legge.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e predisponendo i rendiconti e le relazioni richiesti dalla normativa e dalle linee guida applicabili.

L'Associazione può ricevere donazioni, contributi, sponsorizzazioni, lasciti e finanziamenti e stipulare accordi, convenzioni, protocolli e partenariati con soggetti pubblici o privati. Tali rapporti non attribuiscono al finanziatore diritti di voto, diritti sul patrimonio, poteri di nomina o di veto, né poteri di condizionamento sull'autonomia scientifica, decisionale o gestionale dell'Associazione.

TITOLO III - ASSOCIATI, SOSTENITORI E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 9 - Associati e carattere aperto dell'Associazione

Possono essere associati le persone fisiche maggiorenni e gli enti privati senza scopo di lucro, compresi gli Enti del Terzo settore, che condividano le finalità dell'Associazione.

Gli enti associati esercitano i propri diritti mediante una persona fisica formalmente designata. Le amministrazioni pubbliche, le società e gli altri enti con scopo di lucro possono collaborare o sostenere l'Associazione, ma non assumono la qualità di associato.

L'Associazione ha carattere aperto e applica criteri di ammissione coerenti, ragionevoli e non discriminatori. L'adesione è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso.

La qualità di associato è personale, non trasferibile e non trasmissibile. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri e non sono previste categorie con diritti di voto differenziati.

Art. 10 - Procedura di ammissione

La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, anche con modalità telematiche, e contiene i dati identificativi del richiedente, la dichiarazione di condivisione delle finalità associative e l'impegno a rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi. Per gli enti indica anche l'atto dell'organo competente e il rappresentante designato.

Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative. In caso di accoglimento, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni. Entro i successivi sessanta giorni l'interessato può chiedere che si pronunci l'Assemblea, la quale decide nella prima riunione utile e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione del ricorso, previa possibilità di presentare osservazioni.

Art. 11 - Diritti, doveri e quota associativa

Ogni associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, intervenire in Assemblea, formulare proposte, ricevere informazioni, esaminare i libri sociali, eleggere i componenti degli organi sociali ed essere eletto quando ne ricorrano i requisiti.

Ciascun associato dispone di un solo voto. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento della quota annuale, senza vincoli di anzianità d'iscrizione.

Gli enti associati esercitano un solo voto mediante il proprio rappresentante designato.

Gli associati sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni, cooperare al perseguimento delle finalità associative, mantenere comportamenti corretti, dichiarare eventuali conflitti di interesse, tutelare la riservatezza e versare la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo e il termine di pagamento della quota. La quota è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non restituibile e non attribuisce diritti sul patrimonio.

Art. 12 - Perdita della qualità di associato ed esclusione

La qualità di associato si perde per recesso, decesso della persona fisica, estinzione dell'ente associato, decadenza per morosità o esclusione.



Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto dalla ricezione, fermo l'obbligo di corrispondere le quote già scadute.

In caso di mancato pagamento della quota, il Consiglio Direttivo invita l'associato a regolarizzare la posizione entro un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, può dichiararne la decadenza.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi o reiterate violazioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni, per comportamenti gravemente contrari alle finalità associative, per rilevante pregiudizio arrecato all'Associazione, per violazione degli obblighi di riservatezza o integrità, oppure per perdita dei requisiti di ammissione.

Prima della deliberazione, gli addebiti sono comunicati all'interessato, al quale è concesso un termine non inferiore a trenta giorni per presentare memorie e chiedere di essere ascoltato. La decisione è motivata e comunicata per iscritto.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima riunione utile e comunque entro centoventi giorni. L'interessato non partecipa alla votazione. Per gravi e motivate ragioni il Consiglio può disporre la sospensione cautelare fino alla decisione.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna parte del patrimonio associativo.

Art. 13 - Sostenitori e Membri Onorari

Il Consiglio Direttivo può riconoscere la qualifica di Sostenitore a persone o enti che contribuiscano alle finalità associative e quella di Membro Onorario a personalità di particolare merito scientifico, culturale, sanitario o civico, sentito il Comitato Scientifico quando costituito.

Tali qualifiche non comportano l'acquisizione della qualità di associato, non attribuiscono diritto di voto e non rilevano ai fini dei quorum assembleari.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI, CARICHE INTERNE E COMITATO SCIENTIFICO

Art. 14 - Organi sociali e cariche interne

Sono organi sociali dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione; c) l'Organo di controllo, quando nominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono cariche interne al Consiglio Direttivo e non costituiscono organi autonomi. Il Comitato Scientifico è un organismo consultivo e non costituisce organo sociale.

Art. 15 - Assemblea: composizione e partecipazione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto. Ogni associato dispone di un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche trasmessa con modalità elettroniche idonee a identificarne il mittente. Ciascun associato può ricevere al massimo una delega. Non sono ammesse deleghe in bianco.

L'Assemblea può svolgersi in presenza, in forma telematica o mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva partecipazione, la possibilità di intervenire, la regolare espressione e rilevazione del voto e la verbalizzazione delle operazioni.

Art. 16 - Convocazione e competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. È inoltre convocata quando ne faccia richiesta



motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, quando lo richieda l'Organo di controllo o negli altri casi previsti dalla legge.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche elettronica, inviata almeno quindici giorni prima della riunione. L'avviso indica data e ora della prima e della seconda convocazione, luogo o modalità di collegamento, ordine del giorno e modalità di consultazione della documentazione. Le due convocazioni non possono tenersi nello stesso giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da una persona eletta dall'Assemblea. Il verbale è redatto dal Segretario o da altro verbalizzante nominato dalla riunione ed è sottoscritto dal presidente della seduta e dal verbalizzante.

L'Assemblea: a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; b) nomina e revoca l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale, quando previsti o ritenuti opportuni, e ne determina l'eventuale compenso; c) approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale; d) approva gli indirizzi generali e i programmi annuali o pluriennali; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le relative azioni; f) delibera sui ricorsi relativi al rigetto delle domande di ammissione e all'esclusione degli associati; g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; h) delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e acquisto della personalità giuridica; i) delibera sulla cancellazione volontaria dal RUNTS senza scioglimento; j) delibera sullo scioglimento, nomina i liquidatori e determina i criteri della liquidazione e della devoluzione del patrimonio; k) approva i regolamenti che incidono in modo sostanziale sui diritti fondamentali degli associati; l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 17 - Quorum e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Le astensioni non sono computate tra i voti espressi. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo non votano nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità. L'associato che abbia un interesse concretamente in conflitto con quello dell'Associazione si astiene dalla relativa deliberazione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: composizione, nomina e durata

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche o tra le persone fisiche indicate dagli enti associati. L'Assemblea ne determina il numero prima dell'elezione.

I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e restano in carica fino all'insediamento del Consiglio successivo, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli adempimenti indifferibili.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio nomina tra i propri componenti il Presidente e può nominare un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Le cariche interne possono essere revocate



e nuovamente attribuite con deliberazione motivata della maggioranza dei componenti in carica. La revoca da una carica interna non comporta la cessazione dalla qualità di consigliere.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne faccia richiesta almeno un consigliere e comunque almeno due volte all'anno.

La convocazione è effettuata con preavviso di almeno cinque giorni, riducibile a due giorni in caso di urgenza, mediante comunicazione scritta anche elettronica contenente l'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di rispetto dei termini di preavviso, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione può svolgersi in presenza, in forma telematica o mista.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Non sono ammesse deleghe tra consiglieri.

Il consigliere che si trovi in una situazione di concreto conflitto di interessi ne dà comunicazione e si astiene. La dichiarazione e l'astensione sono riportate nel verbale. Quando, per effetto delle astensioni, non sia possibile raggiungere il quorum, la decisione è rimessa all'Assemblea.

Di ogni riunione è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato nel relativo libro.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea. In particolare: a) attua gli indirizzi e i programmi approvati dall'Assemblea e predispone la programmazione delle attività; b) predispone il bilancio e gli altri documenti contabili da sottoporre all'Assemblea; c) delibera sulle domande di ammissione, sulla decadenza e sull'esclusione degli associati; d) determina la quota associativa annuale; e) individua le attività diverse e ne verifica i limiti; f) approva progetti, accordi, convenzioni, contratti e iniziative di raccolta fondi; g) disciplina e approva borse, premi, contributi e relative procedure; h) istituisce il Comitato Scientifico, ne nomina e revoca i componenti e ne designa il Presidente; i) assume personale e conferisce incarichi professionali e collaborazioni; j) accetta donazioni, eredità, legati, contributi e finanziamenti; k) apre, gestisce e chiude conti correnti e rapporti bancari o finanziari e attribuisce i relativi poteri operativi; l) adotta i regolamenti di propria competenza e le misure in materia di sicurezza, assicurazioni, protezione dei dati e integrità scientifica; m) cura la tenuta dei libri e gli adempimenti verso il RUNTS e le altre autorità; n) delibera in merito alle azioni giudiziarie, salvo i casi riservati all'Assemblea; o) compie ogni altro atto necessario al conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio può attribuire deleghe circoscritte al Presidente o ad altri consiglieri, definendone oggetto, limiti e durata. Non possono essere delegate la predisposizione del bilancio, le decisioni sull'ammissione e sull'esclusione, l'individuazione delle attività diverse e le altre competenze attribuite collegialmente dalla legge o dallo statuto.

Art. 21 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovraintende al funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente sottoscrive gli atti e i contratti autorizzati, cura direttamente o tramite delegato gli adempimenti presso il RUNTS e compie gli atti di ordinaria amministrazione necessari al funzionamento corrente nei limiti stabiliti dal Consiglio.

In caso di urgenza può adottare atti indifferibili di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.



Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In mancanza del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Il Segretario cura la verbalizzazione, la documentazione e i libri sociali. Il Tesoriere collabora alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria, ferma la responsabilità collegiale del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

Art. 22 - Cessazione e sostituzione dei consiglieri

La carica di consigliere cessa per scadenza, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità, perdita della qualità di associato o revoca da parte dell'Assemblea.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, i componenti rimasti convocano l'Assemblea entro sessanta giorni per la sostituzione. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo originariamente eletto.

Finché il numero dei consiglieri rimane almeno pari al minimo statutario, il Consiglio può continuare ad operare. Se il numero dei consiglieri scende al di sotto del minimo statutario, i consiglieri rimasti possono compiere soltanto gli atti urgenti, indifferibili e necessari alla convocazione dell'Assemblea.

Se cessa la maggioranza dei componenti originariamente eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo.

Art. 23 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico quale organismo tecnico-scientifico consultivo dell'Associazione.

Il Comitato non costituisce organo sociale, non dispone di poteri di amministrazione, rappresentanza o spesa e non può assumere obbligazioni in nome dell'Associazione.

È composto da un minimo di tre a un massimo di sette persone di comprovata competenza nei settori delle neuroscienze, della psicologia, della medicina, della salute mentale, della formazione, delle scienze sociali o di discipline affini. I componenti non devono necessariamente essere associati.

Il Comitato si intende costituito con la nomina di almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo ne designa il Presidente tra i componenti; tale incarico può essere attribuito anche a un consigliere. La coincidenza delle due funzioni non attribuisce poteri ulteriori.

Il Comitato formula proposte e pareri non vincolanti sulle linee scientifiche, formative e culturali, sui progetti e sulle collaborazioni di maggiore rilievo, contribuisce alla definizione dei contenuti scientifici di bandi e iniziative, propone esperti, promuove standard evidence-based e concorre alla valutazione della qualità e dell'impatto delle attività.

I componenti restano in carica non oltre la scadenza del Consiglio che li ha nominati e possono essere confermati. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza; dei lavori è redatto un verbale. I componenti sono tenuti a dichiarare i conflitti di interesse e a rispettare la riservatezza.

Art. 24 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 30 e 31 del CTS e può procedere alla nomina anche quando essa non sia obbligatoria.

Composizione, requisiti, durata, funzioni, poteri, cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'eventuale attribuzione della revisione legale all'Organo di controllo, sono disciplinati dalla normativa vigente.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso all'atto della nomina.

Art. 25 - Conflitti di interesse e operazioni con soggetti collegati

I componenti degli organi sociali, del Comitato Scientifico e delle commissioni sono tenuti ad agire nell'interesse dell'Associazione.

Chi abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse rilevante in relazione a una specifica operazione o deliberazione, ne informa tempestivamente l'organo competente. La contemporanea titolarità di cariche,



incarichi o rapporti professionali presso enti con i quali l'Associazione collabora non determina, di per sé, incompatibilità o conflitto di interessi.

L'obbligo di astensione sussiste quando l'interesse sia concretamente in conflitto con quello dell'Associazione e sia idoneo a compromettere l'imparzialità della decisione. La situazione e l'astensione sono riportate nel verbale.

Le operazioni con soggetti collegati sono ammesse quando siano coerenti con le finalità associative, rispondano a un effettivo interesse dell'Associazione, siano concluse a condizioni gratuite o economicamente congrue, risultino documentate e tracciabili e non costituiscano distribuzione indiretta di utili o attribuzione di vantaggi indebiti.

Il componente direttamente interessato a un compenso, incarico retribuito o altro beneficio personale non partecipa alla relativa deliberazione. Se la maggioranza del Consiglio si trova in concreto conflitto, la decisione è rimessa all'Assemblea.

TITOLO V - PERSONE, RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO E TRASPARENZA

Art. 26 - Gratuità delle cariche, rimborsi e incarichi distinti

Le cariche di consigliere, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, nonché gli incarichi nel Comitato Scientifico, sono svolti a titolo gratuito.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti all'attività svolta, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le modalità di autocertificazione sono ammesse soltanto nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

La gratuità della carica non esclude il conferimento di un distinto incarico professionale o lavorativo, purché esso sia effettivo, necessario, separato dalle funzioni proprie della carica, conferito per iscritto, remunerato in misura congrua e gestito nel rispetto degli articoli 8 e 16 del CTS e delle regole sui conflitti di interesse.

Gli incarichi retribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo sono preventivamente autorizzati dall'Assemblea, senza la partecipazione al voto dell'interessato. L'Organo di controllo e il revisore possono ricevere un compenso congruo deliberato dall'Assemblea.

Art. 27 - Volontari, lavoratori e professionisti

L'Associazione può avvalersi di volontari. I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposito registro e tutti i volontari sono assicurati ai sensi della normativa vigente.

L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con rapporti retribuiti con l'Associazione, salve le eccezioni di legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di collaboratori, professionisti, consulenti ed esperti, quando necessario al funzionamento o alla realizzazione qualificata delle attività, nel rispetto della normativa lavoristica, previdenziale, fiscale e professionale, nonché degli articoli 8 e 16 del CTS.

Gli incarichi riguardanti attività sanitarie o professioni regolamentate sono conferiti esclusivamente a soggetti in possesso delle abilitazioni e iscrizioni richieste.

Art. 28 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'eventuale fondo iniziale indicato nell'atto costitutivo, dai beni mobili e immobili acquisiti, dalle disponibilità finanziarie, dai fondi di riserva, dai diritti patrimoniali e dagli avanzi di gestione destinati a patrimonio.

Le risorse economiche possono derivare da quote e contributi associativi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e legati, contributi pubblici e privati, proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse, raccolte fondi, bandi e programmi nazionali o internazionali, cinque per mille, sponsorizzazioni, rendite e ogni altra entrata consentita dalla legge.

Tutte le risorse sono destinate esclusivamente alle finalità statutarie. Il Consiglio può costituire fondi vincolati a specifici progetti o finalità nel rispetto della legge e delle lecite volontà del finanziatore.

Non è previsto un patrimonio minimo statuario, in quanto l'Associazione non è dotata di personalità giuridica, salvo il futuro acquisto della stessa ai sensi dell'articolo 22 del CTS.

Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e adempimenti contabili

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio decorre dalla data dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità all'articolo 13 del CTS e alla relativa normativa ministeriale. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Associazione può adottare la forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato, unitamente agli eventuali rendiconti delle raccolte fondi e agli altri allegati obbligatori, è depositato nel RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige, approva, deposita nel RUNTS e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale, adempiendo altresì agli obblighi di trasparenza relativi a compensi, contributi pubblici e cinque per mille.

Art. 30 - Libri sociali, trasparenza e domicilio digitale

L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro dell'Organo di controllo quando nominato, il registro dei volontari non occasionali e gli altri libri e registri previsti dalla legge.

I verbali e i pareri del Comitato Scientifico e delle eventuali commissioni sono conservati in un apposito registro documentale. I libri possono essere tenuti con modalità informatiche ove consentito, assicurandone integrità, autenticità, leggibilità e conservazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta. L'accesso è consentito entro trenta giorni, presso la sede o con modalità telematiche sicure, nel rispetto della riservatezza e dei diritti dei terzi. Le eventuali limitazioni devono essere motivate e proporzionate e possono essere sottoposte all'Assemblea o all'Organo di controllo, se nominato.

L'Associazione si dota di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale domicilio digitale dell'ente, e cura il tempestivo deposito nel RUNTS degli atti, dei bilanci e delle informazioni obbligatorie, nonché gli altri adempimenti di pubblicità, trasparenza e protezione dei dati previsti dalla legge.

TITOLO VI - REGOLAMENTI, RUNTS, SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Regolamenti interni e cancellazione dal RUNTS

Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti e codici di condotta per disciplinare gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili, scientifici e attuativi non regolati dal presente statuto, compresi rimborsi, volontari, collaboratori, bandi, conflitti di interesse, protezione dei dati e funzionamento del Comitato Scientifico.

I regolamenti che incidono in modo sostanziale sui diritti fondamentali, sull'ammissione o sulle cause di esclusione degli associati sono approvati dall'Assemblea. I regolamenti non possono derogare alla legge, all'atto costitutivo o al presente statuto.

La cancellazione volontaria dal RUNTS senza scioglimento è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. La deliberazione dispone le necessarie modifiche della denominazione e dello statuto e gli adempimenti relativi all'eventuale devoluzione dell'incremento patrimoniale ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del CTS e della normativa attuativa.

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce i criteri della liquidazione.

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o coerenti con quelle dell'Associazione.

In nessun caso il patrimonio residuo può essere distribuito, direttamente o indirettamente, a fondatori, associati, amministratori, componenti degli organismi associativi, lavoratori, collaboratori, donatori o altri soggetti privati.

Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie

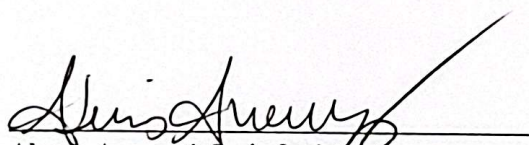
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, i relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, gli articoli 36 e seguenti del Codice civile e le altre disposizioni applicabili alle associazioni non riconosciute. I riferimenti a disposizioni legislative o regolamentari si intendono effettuati alle medesime disposizioni nella formulazione vigente nel tempo.

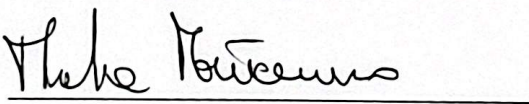
Le clausole che presuppongono l'iscrizione nel RUNTS acquistano piena efficacia dalla data dell'iscrizione; fino ad allora l'Associazione utilizza esclusivamente la denominazione "INAP".

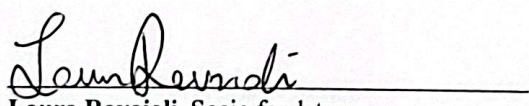
Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

FIRME DEI SOCI FONDATORI

Cesena, 13 agosto 2026


Alessio Avenanti, Socio fondatore


Mirella Montemurro, Socio fondatore


Laura Ravaioli, Socio fondatore



